

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 557 - 567/2536

นายสมทรง โพธิ์พันธ์

โจทก์

บริษัทบางปูเอ็นจิเนียริง จำกัด

จำเลย

บริษัทบางปูเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า จำเลยอุทธรณ์ในลักษณะข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริง ที่รับฟังได้แปลความตามกฎหมายได้ว่าเป็นการนัดหยุดงานเพื่อบีบบังคับจำเลยฯ และไม่เห็นพ้องคำพิพากษาในเรื่อง ค่าเสียหาย ซึ่งเป็นการให้รับฟังข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืน กับคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง เป็นการโต้เถียง ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า การเลิกจ้างของจำเลยเป็นธรรมหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 59)

คดีทั้งสิบห้าสำนวนนี้ ศาลมีคำสั่งให้รวมพิจารณากับคดีอื่นอีก 1 สำนวนซึ่ง  
โจทก์ถอนฟ้องไประหว่างพิจารณาโดยเรียกโจทก์ทั้งสิบห้าสำนวนเป็นโจทก์ที่ 1 ถึง  
โจทก์ที่ 12 และโจทก์ที่ 14 ถึงโจทก์ที่ 16 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินสินจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหาย แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 12 และโจทก์ที่ 14 ถึงโจทก์ที่ 16

จำเลยอุทธรณ์เฉพาะส่วนของโจทก์ 11 สำนวนศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 45)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้จำเลยจะอุทธรณ์ว่า การเลิกจ้าง ของจำเลยไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่การวินิจฉัยย่อมจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าว การเถียงข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติแล้วว่า โจทก์ทั้งสิบห้าคน ไม่ได้กระทำความผิด การเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้าง ที่ไม่มีเหตุ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ ของจำเลย จึงมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว แม้จำเลยจะอุทธรณ์ว่า การเลิกจ้าง ของจำเลยไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่การวินิจฉัยย่อมจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าว การเถียงข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติแล้วว่า โจทก์ทั้งสิบห้าคน ไม่ได้กระทำความผิด การเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้าง ที่ไม่มีเหตุ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ ของ

จำเลย จึงมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม  
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา  
54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |